

VI. ANUNCIOS

B) ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE CARBALLO

ANUNCIO das tarefas de prevención e defensa contra os incendios forestais nunha parcela situada no lugar de Vilanova, Artes (Ord. 063/2026).

Antecedentes:

Primeiro. O día 10.7.2026, a Policía local elaborou un informe sobre a parcela con referencia catastral 15019A139000380000JZ, situada no lugar de Vilanova, Artes. O informe constata que non cumpre coa lexislación en materia de prevención de incendios forestais e que se precisa xestionar a biomasa e cortar as especies arbóreas non permitidas.

Segundo. O día 1.7.2026, obtivéronse da Dirección Xeral do Catastro datos sobre a titularidade da parcela obxecto de denuncia. Segundo a certificación catastral, a parcela con referencia catastral 15019A139000380000JZ figura como propiedade de José Varela Años, de quen non constan datos para os efectos de notificacións.

Referencia catastral	15019A139000380000JZ
Identificación da persoa responsable	José Varela Años
Título polo cal é considerada persoa responsable	100 % propiedade
Lugar	Vilanova
Parroquia	Artes
Concello	Carballo
Superficie afectada encadrada en faixas secundarias	234 m ²
Superficie afectada non encadrada en faixas secundarias	0 m ²
Total de superficie afectada	234 m ²

Consideracións xurídicas:

Primeira. É competencia das entidades locais a ordenación da execución das obras necesarias para conservar e manter a biomasa vexetal nas condicións precisas que eviten os incendios, en consonancia cos artigos 12 e 135 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e de xeito máis concreto a ordenación e execución subsidiaria da xestión da biomasa nos termos da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais (LPDCIF).



Segunda. A LPDCIF establece no seu artigo 21 que será obrigatorio, nas redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable delimitado, así como arredor de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, depósitos de lixo, parques e instalacións industriais, situadas a menos de 400 metros do monte, de acordo cos criterios para a xestión de biomasa estipulados nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento. Ademais, nos primeiros 50 metros non poderá haber as especies sinaladas na disposición adicional terceira desta lei. As distancias mediranse desde o límite do solo urbano ou núcleo rural, de ser o caso. As distancias no caso de edificacións, vivendas illadas ou urbanizacións mediranse desde o seu paramento.

Terceira. O artigo 22 da LPDCIF sinala que a execución da xestión da biomasa se fará «antes de que finalice o mes de maio de cada ano» e que, no caso de incumprimento, os entes locais llelo notificarán ás persoas responsables para que, no prazo de quince días, acometan as tarefas referidas. De non se executar estes traballos, as administracións públicas poderán proceder á execución subsidiaria dos traballos de xestión da biomasa e repercutirles os custos ás persoas responsables.

Cuarta. O artigo 20 da Ordenanza municipal reguladora da limpeza, salubridade e hixiene no concello de Carballo (OMRLSH) sinala que «os propietarios dos terreos deberán mantelos limpos, libres de restos e residuos e nas debidas condicións de hixiene, salubridade, seguridade e ornato público. En defecto destes, serán os que figuren como titulares catastrais os responsables do cumprimento das obrigas establecidas nesta ordenanza».

Quinta. O artigo 21 da OMRLSH recolle algunhas das obrigas, concretamente, a de «manter as parcelas limpas e libres de residuos» (21.1), a de «manter as parcelas libres de animais perigosos ou de focos potencialmente infecciosos, e realizar os labores preventivos que sexan necesarios» (21.2) ou a de «evitar o crecemento incontrolado de maleza [...], así como controlar as plantacións, aínda que fosen crecementos accidentais» (21.3).

Sexta. A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPAC), establece que «cando as persoas interesadas nun procedemento sexan descoñecidas, se ignore o lugar da notificación ou ben cando, logo de intentar realizar esta, non se puidese practicar, a notificación se fará por medio dun anuncio publicado no *Boletín Oficial del Estado*».



Na mesma liña, a Instrución 1/2018, do 26 de abril, da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 87, do 7 de maio), establece no seu artigo 8.1.c) que «cando se trate de persoas físicas e non se poida obter un domicilio para os efectos de notificacións polos medios previstos na epígrafe anterior ou as persoas responsables sexan descoñecidas, as notificacións se practicarán directamente mediante a publicación dun anuncio no *Boletín Oficial del Estado* e no *Diario Oficial de Galicia*, cos datos catastrais do terreo. O cómputo do prazo aplicable ás persoas destinatarias das notificacións iniciárase ao día seguinte ao da publicación do anuncio no *Boletín Oficial del Estado*».

En cumprimento do disposto na LPDCIF e na OMRLSH, e demais normativa de aplicación, no uso das atribucións que me confire a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a José Varela Años, ou a quen legalmente proceda, que leve a cabo as medidas de prevención de incendios forestais e xestión da biomasa na parcela da súa propiedade con referencia catastral 15019A139000380000JZ, situada no lugar de Vilanova, Artes, de acordo co previsto nos artigos 21 e 22 da LPDCIF, na parte da parcela encadrada nas faixas secundarias de protección.

Segundo. As persoas titulares do terreo afectado realizarán as tarefas de limpeza e prevención sinaladas no apartado resolutivo primeiro nos quince días naturais seguintes ao da publicación desta resolución no *Boletín Oficial del Estado*. O texto íntegro da comunicación estará á disposición da persoa destinataria na sede electrónica do Concello de Carballo.

Terceiro. En caso de persistencia no incumprimento logo de que transcorra o prazo sinalado, o Concello de Carballo realizará sen máis trámites a execución subsidiaria con repercusión dos custos da xestión da biomasa e, se é o caso, o comiso das especies arbóreas prohibidas e retiradas, de acordo co establecido na lexislación referida nas consideracións xurídicas. Quen realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais previstos legalmente, e a persoa titular do terreo ou dereito de aproveitamento terá a obriga legal de facilitar o necesario acceso para realizar os traballos.

Cuarto. No caso de realizar a execución subsidiaria, o Concello efectuará a liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se proce-

CVE-DOG: aaab5ma1-u5m8-ii20-rgy3-lz2m93w6bnr6



derá á súa exacción inmediata no caso de persistencia no incumprimento, logo do transcurso do prazo outorgado, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez que rematen os traballos, de ser o caso. Neste suposto, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese nunha cantidade estimada de 3.953,15 euros por hectárea.

Superficie afectada encadrada en faixas secundarias	234 m ²
Superficie afectada non encadrada en faixas secundarias	0 m ²
Total de superficie afectada	234 m ²
Liquidación provisional	92,50 €

Quinto. No caso de persistencia do incumprimento, e logo de que transcorra o prazo outorgado, iniciárase tamén o correspondente procedemento sancionador segundo o previsto no título VII da Lei LPDCIF:

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellería con competencia en materia forestal a persoa titular da xefatura territorial para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves; o órgano competente en materia forestal para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves; a persoa titular da consellería competente en materia forestal para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable será competencia do Concello de Carballo. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves e moi graves corresponderalle á persoa titular da Alcaldía, de conformidade co establecido na epígrafe 3 do artigo 2.ter.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (artigo 51.3.a) da LPDCIF), sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves.



c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impoñer no caso de infracción leve: 1.000 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da LPDCIF). No caso de ser considerada infracción grave, a contía máxima da sanción será de 100.000 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas de acordo co artigo 22.2 da LPDCIF, de ser o caso.

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, poderase interpor alternativa-mente o recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, que comezará a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no *Boletín Oficial del Estado*, perante o alcalde do Concello de Carballo, de acordo cos artigos 123 e 124 da LPAC, ou o recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña no prazo de dous meses, que comezarán a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no *Boletín Oficial del Estado*, de acordo co artigo 46 da Lei 29/1998 da xurisdición contencioso-administrativa. Se se optase por interpor o recurso potestativo de reposición, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo mentres que aquel non se resolva expresamente ou produza efectos a súa desestimación por silencio administrativo. Todo isto sen prexuízo de que as partes interesadas poidan interpoñer calquera outro recurso que puidesen considerar máis acaído ao seu dereito.

Carballo, 17 de xullo de 2026

José Daniel Pérez López
Alcalde

CVE-DOG: aaab5ma1-u5m8-ii20-rgy3-lz2m93w6bnr6

